



REPÚBLICA DE ANGOLA
UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA

PROJECTO DE DECRETO PRESIDENCIAL QUE APROVA O ESTATUTO
DA UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA

RELATÓRIO DE FUNDAMENTAÇÃO

I. ENQUADRAMENTO

1. Em 2010, após inclusão do País na lista negra do Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI), o Estado Angolano comprometeu-se com a Organização a desenvolver um sistema robusto de prevenção e combate ao branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Para o efeito, elaborou um plano de acção, que previu a criação de uma Unidade de Informação Financeira (UIF), conforme a Recomendação 29 do GAFI.
2. Em 2011, foi criada a Unidade de Informação Financeira e, desde então, o seu Estatuto tem sofrido algumas alterações para atender às exigências de ajustes ocorridos no quadro legal angolano e às exigências das Recomendações do GAFI, assegurando o seu pleno funcionamento.
3. Desde a sua criação, a UIF esteve vinculada ao Banco Nacional de Angola, entidade responsável por apoiar o seu financiamento. Contudo, a alteração do seu Estatuto, introduzida pelo Decreto Presidencial n.º 2/18, de 11 de Janeiro, extinguiu essa relação com o BNA, atribuindo-lhe a natureza de serviço público especializado, sob a superintendência do Titular do Poder Executivo.
4. De acordo com o artigo 34.º da Lei n.º 24/21, de 18 de Outubro (Lei do Banco Nacional de Angola), o BNA, por ser um organismo independente do Executivo, ficou impedido de continuar a apoiar e financiar o orçamento da UIF.
5. Nestes termos, é imperativo constituir a UIF como uma pessoa colectiva de direito público, dotada de personalidade jurídica, autonomia administrativa, financeira e patrimonial, sob a superintendência do Titular do Poder Executivo, exercida por intermédio do Titular do Departamento Ministerial responsável pelas Finanças Públicas. Essa estrutura garantirá o seu pleno funcionamento, mantendo os esforços para alinhar o País às exigências das organizações internacionais das quais é parte.

6. A UIF deverá operar com independência operacional no cumprimento das suas funções de colecta, análise e disseminação de informações financeiras, conforme estipulado na Recomendação 29 do GAFI. Essa independência é essencial para garantir que suas análises e decisões sejam tomadas de forma técnica e objectiva, sem influências externas.

7. A superintendência exercida pelo Titular do Departamento Ministerial responsável pelas Finanças Públicas, sem subordinação directa a outras entidades, segue um modelo adoptado por diversas jurisdições, tanto em países desenvolvidos quanto em África. Exemplos de países que implementaram essa estrutura incluem:

- a) Estados Unidos de América, com a FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), que está vinculado ao Departamento do Tesouro dos Estados Unidos;
- b) França, com a TRACFIN (Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers Clandestins), que é subordinada ao Ministério das Finanças;
- c) Canadá, onde o FINTRAC (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada) opera sob o Ministério das Finanças;
- d) Brasil, onde o Conselho de Controlo de Actividades Financeiras (COAF), actualmente denominado Unidade de Inteligência Financeira (UIF), está vinculado ao Ministério da Fazenda;
- e) Países PALOP (Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe), nos quais as UIFs estão vinculadas aos Ministérios das Finanças;
- f) Senegal, com o CENTIF (Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières), vinculado ao Ministério das Finanças;
- g) Tunísia, onde a URF (Unité de Renseignement Financier) é supervisionada pelo Ministério das Finanças;
- h) África do Sul, cuja UIF também é supervisionada pelo Ministério das Finanças;

- i) Outros países que seguem esse modelo de vinculação directa ou indirecta das UIFs ao Ministério das Finanças ou outros departamentos ministeriais similares incluem Portugal, Itália e Espanha, onde as unidades de inteligência financeira estão subordinadas directamente aos Ministérios responsáveis pela área financeira.

8. Esses países, ao estabelecerem a UIF como uma entidade com autonomia administrativa e financeira, conseguiram aprimorar substancialmente a eficácia das suas redes de combate ao crime financeiro. A vinculação ao Ministério das Finanças, prática amplamente reconhecida e alinhada com as melhores normas internacionais, assegura a independência necessária para o bom funcionamento da UIF, ao mesmo tempo que facilita a coordenação eficaz com as demais políticas e acções governamentais voltadas à prevenção e combate ao branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa, bem como com outras entidades nacionais e internacionais, em conformidade com os requisitos do GAFI.

9. Além das recomendações do GAFI, o modelo apresenta-se em linha com os modelos existentes e com as instruções do Egmont Group, uma rede internacional de unidades de inteligência financeira, na medida que a superintendência definida, não afecta a exigência da UIF ser operacionalmente independente, com capacidade para tomar decisões sem pressões externas. As normas do Egmont Group reafirmam a necessidade de que as UIFs tenham autoridade para recolher, analisar e disseminar informações de maneira eficiente, para apoiar as investigações de crimes financeiros e facilitar a colaboração internacional.

10. De igual modo, as práticas do Egmont Group enfatizam a necessidade de políticas robustas de protecção de dados e segurança cibernética. A UIF deve adoptar tecnologias avançadas e protocolos de segurança que garantam a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações recebidas e processadas, reduzindo vulnerabilidades e riscos cibernéticos.

11. Ademais, a vinculação da UIF ao Ministério das Finanças está em conformidade com a prática adoptada por diversos países, nos quais o departamento ministerial responsável

pelas finanças públicas tem actuado como principal representante em fóruns internacionais, como ocorre com a República de Angola nas reuniões do Conselho de Ministros do Esaamlg (Grupo de Combate ao Branqueamento de Capitais para África Austral e Oriental) e no GAFI (Grupo de Acção Financeira Internacional). Isso assegura uma coordenação eficaz entre as políticas do país e a actuação da UIF. Tal supervisão não compromete a sua autonomia operacional; ao contrário, fortalece sua credibilidade e independência, oferecendo à UIF a estrutura necessária para atender de forma eficiente às exigências globais e implementar políticas eficazes na prevenção e combate ao crime financeiro.

12. Portanto, a reestruturação e implementação da UIF com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, como pessoa colectiva de direito público, alinhada com a superintendência do Presidente da República, exercida pelo Departamento Ministerial Responsável pelas Finanças Públicas, constitui uma medida técnica e estratégica crucial para o fortalecimento das capacidades do País em combater crimes financeiros, mantendo a conformidade com as normas internacionais estabelecidas pelo GAFI e pelo Egmont Group.
13. O Sistema Financeiro é um dos principais alvos de tentativas de dissimulação de fluxos financeiros ilícitos. Mesmo quando o branqueamento de capitais se origina em outros sectores, ele acaba por ser canalizado para o sistema financeiro, representando uma ameaça significativa à sua estabilidade. O financiamento ao terrorismo e à proliferação de armas de destruição em massa também utiliza, predominantemente, serviços e produtos financeiros para viabilizar suas actividades. Assim, o objectivo preventivo central da UIF é impedir a inserção de fluxos financeiros ilícitos no sistema financeiro.
14. Nesse sentido, a actuação da UIF na vertente preventiva se concentra, principalmente, na análise de fluxos financeiros. Isso exige uma expertise técnica elevada, dada a complexidade e as variáveis envolvidas.
15. De acordo com as Recomendações do GAFI, as UIFs devem ser operacionalmente autônomas, ou seja, não devem sofrer interferências nas suas funções essenciais, que incluem a recepção, colecta, análise e disseminação de informações financeiras às autoridades competentes.

16. O dinamismo e a urgência com que as demandas relacionadas à UIF precisam ser atendidas reforçam a necessidade de garantir sua autonomia também na gestão financeira. A execução orçamental da UIF deve ser directamente conduzida pelos seus órgãos de gestão, permitindo maior flexibilidade e eficiência na alocação de recursos.
17. Outro aspecto fundamental para o funcionamento eficaz da UIF são os recursos humanos. O ambiente de actuação da UIF exige um alto grau de especialização e estabilidade. Entidades privadas que operam em áreas semelhantes oferecem melhores condições salariais e sociais, o que atrai profissionais qualificados. Para minimizar a rotatividade de pessoal, é essencial garantir à UIF condições de trabalho competitivas e atractivas.
18. Para que a UIF atenda aos padrões internacionais, é crucial que disponha de um corpo técnico altamente qualificado e estável. O Egmont Group recomenda a capacitação contínua dos recursos humanos, bem como a adopção de políticas salariais competitivas para minimizar a rotatividade e garantir a continuidade institucional.
19. Considerando os desafios e a importância da UIF, é adequado que as suas receitas provêm do Orçamento Geral do Estado (OGE), reconhecendo-a como uma Unidade Orçamental, com autonomia financeira.
20. Com isso, exigir-se-á ainda a implementação de indicadores de desempenho que permitirá à UIF monitorar a eficácia de suas operações e reforçar a prestação de contas ao público e às autoridades competentes, assegurando alinhamento às boas práticas globais de transparência.
21. Além disso, as normas que regem a organização, estrutura e funcionamento da UIF e do Comité de Supervisão estão actualmente consolidadas em um único diploma. No entanto, é recomendável que a regulação desses dois órgãos seja realizada por diplomas distintos, para garantir maior clareza e eficácia em suas atribuições.
22. Diante do exposto, é imperativo proceder à alteração do estatuto orgânico da UIF, a fim de garantir a sua plena operacionalização, em conformidade com as melhores práticas internacionais e as necessidades do País.

II. SUMÁRIO A PUBLICAR NO DIÁRIO DA REPÚBLICA

Eis o sumário que deverá constar da I Série do Diário da República (DR):

- "Decreto Presidencial n.º.../2024 – aprova o Estatuto Orgânico da Unidade de Informação Financeira (UIF);

III. NECESSIDADE DA FORMA PROPOSTA PARA O DIPLOMA

A presente iniciativa legislativa é apresentada ao abrigo da alínea d) do artigo 120.º e n.º 4 do artigo 125º, ambos da Constituição da República de Angola (CRA), sob a forma de Decreto Presidencial.

IV. ACTUAL ENQUADRAMENTO JURÍDICO DA MATÉRIA OBJECTO DO DIPLOMA

- **Constituição da República de Angola**

O Capítulo II – Sistema Financeiro e Fiscal - da CRA, estatui, no artigo 99.º – Sistema Financeiro e Fiscal – *que o sistema financeiro é organizado de forma a garantir a formação, a captação, a capitalização e a segurança das poupanças, assim como a mobilização e a aplicação dos nossos recursos financeiros necessários ao desenvolvimento económico e social, em conformidade com a Constituição e a lei:*

- **Lei n.º 5/20, de 27 de Janeiro, Lei de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, do Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa**

O artigo 61.º e seguintes da Lei n.º 5/20, de 27 de Janeiro, consagra a UIF como o ente que tem como finalidade a prevenção do branqueamento de capitais, financiamento ao terrorismo e à proliferação de armas de destruição massiva, através da recepção, recolha, centralização, análise e disseminação, a nível nacional, da informação respeitante a esta matéria.

V. LEGISLAÇÃO A REVOGAR

Em função da aprovação e entrada em vigor do presente diploma, deverão ser revogados:

- a) O Decreto Presidencial n.º 02/18, de 11 de Janeiro, que aprova o Estatuto Orgânico da UIF e do Comité de Supervisão;
- b) Decreto Presidencial n.º 125/21, de 17 de Maio, que altera o artigo n.º 36.º do Estatuto Orgânico da Unidade de Informação Financeira e do Comité de Supervisão.

VI. NOTA PARA A COMUNICAÇÃO SOCIAL

Eis o teor do comunicado que se aconselha que seja dirigido aos órgãos de Comunicação Social:

“O Conselho de Ministros apreciou o projecto de Decreto Presidencial que aprova o Estatuto Orgânico da Unidade de Informação Financeira”.

Com o presente projecto de diploma a UIF fica ajustada ao actual contexto social, económico e financeiro do País, dotada de um instrumento legal e tecnicamente mais bem estruturado que proporcionará segurança e certeza jurídica na sua actuação, no âmbito da prevenção e combate de práticas que podem configurar crimes de branqueamento de capitais, de financiamento ao terrorismo, ou de financiamento à proliferação de armas de destruição em massa e crimes conexos.

Deste modo, o referido diploma constitui mais um passo fundamental no quadro do reforço da estabilidade e resiliência da UIF, ao estabelecer mecanismos de prevenção e combate aos fenómenos sociais já atrás mencionados, alinhados as boas práticas internacionalmente aceites.

Nesta senda, a presente proposta de diploma legal, encerra em si a consolidação dos principais aspectos inerentes à prevenção e combate ao branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e à proliferação de armas de destruição em massa através da recepção, recolha, centralização, análise, tratamento, disseminação e cooperação”.

SÍNTESE DO CONTEÚDO DO DIPLOMA

A presente proposta de Estatuto Orgânico encontra-se organizada em 6 (seis) capítulos, num total de 38 (trinta e oito) artigos, dispostos do seguinte modo:

CAPÍTULO I – Disposições Gerais

Artigo 1.º - Definição e Natureza Jurídica

Artigo 2.º- Missão

Artigo 3.º - Atribuições

Artigo 4.º - Sede e âmbito territorial

Artigo 5.º - Superintendência

CAPÍTULO II – Organização em Geral

Artigo 6.º - Estrutura Orgânica

CAPÍTULO III – Organização em Especial

SECÇÃO I- Órgãos

Artigo 7.º - Conselho Directivo

Artigo 8.º - Director Geral

Artigo 9.º - Mandato

Artigo 10.º - Cessação do Mandato

Artigo 11.º - Conselho Fiscal

Artigo 12.º - Competências

Artigo 13.º - Funcionamento

Secção II – Serviços Executivos

Artigo 14.º - Departamento de Inteligência e Análise Financeira

Artigo 15.º - Departamento de Risco e Conformidade

Artigo 16.º Departamento Jurídico e Regulatório

Artigo 17.º - Departamento de Cooperação e Comunicação

Secção III– Serviços de Apoio Agrupados

Artigo 18.º - Departamento de Apoio ao Director Geral

Artigo 19.º - Departamento de Administração e Serviços Gerais

Artigo 20.º - Departamento de Inovação Tecnológica e Modernização de Serviços.

CAPÍTULO IV – Gestão Financeira e Patrimonial

Artigo 21.º - Orçamento

Artigo 22.º - Receitas e Despesas

Artigo 23.º - Património

Artigo 24.º - Autonomia de Gestão

Artigo 25.º - Instrumentos de Gestão

Artigo 26.º Transparência e Prestação de Contas

CAPÍTULO V- Gestão do Pessoal e Organigrama

Artigo 27.º - Regime Laboral e Pessoal

Artigo 28.º - Quadro de Pessoal

Artigo 29.º - Remuneração

Artigo 30.º - Organigrama

Artigo 31.º - Regulamento Interno

CAPÍTULO VI - Disposições Finais

Artigo 32.º - Alinhamento com a Estratégia Nacional

Artigo 33.º - Cooperação e Troca de Informação com Entidades Nacionais

Artigo 34.º - Cooperação e Troca de Informação com Entidades Internacionais

Artigo 35.º - Protecção de Dados

Artigo 36.º - Dever de Confidencialidade

Artigo 37.º - Prestação de Informações

Artigo 38.º - Direito Aplicável

DECRETO PRESIDENCIAL N.º ____/24
____/____/2024

Considerando o papel crucial da Unidade de Informação Financeira na implementação das políticas de prevenção e combate às actividades e transacções financeiras suspeitas de branqueamento de capitais, de financiamento ao terrorismo e à proliferação de armas de destruição em massa;

Tendo em vista a necessidade de adequação do quadro legal e operacional, impõe-se ajustar a estrutura da Unidade de Informação Financeira aos recentes desenvolvimentos do quadro legal nacional, das políticas e medidas nacionais, e aos padrões internacionalmente recomendados, incluído as directrizes do GAFI, para enfrentar os novos desafios emergentes nas áreas de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, ao Financiamento ao Terrorismo e à Proliferação de Armas de Destruição em Massa.

O Presidente da República decreta, nos termos da alínea d) do artigo 120.º e n.º 4 do artigo 125.º, ambos da Constituição da República de Angola, o seguinte:

ARTIGO 1.º
(Aprovação)

É aprovado o Estatuto Orgânico da Unidade de Informação Financeira, adiante designada por UIF, anexo ao presente Decreto Presidencial e que dele é parte integrante, o qual estabelece a sua organização e funcionamento.

ARTIGO 2.º
(Revogação)

O presente diploma revoga o Decreto Presidencial n.º 02/18, de 11 de Janeiro, que aprova o Estatuto Orgânico da Unidade de Informação Financeira e do Comité de Supervisão, bem como, o Decreto Presidencial n.º 125/21, de 17 de Maio, que altera o artigo n.º 36.º do Estatuto Orgânico da Unidade de Informação Financeira.

ARTIGO 3.º

(Dúvidas e Omissões)

As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e aplicação do presente Diploma são resolvidas pelo Presidente da República.

ARTIGO 4.º

(Entrada em Vigor)

O presente Decreto Presidencial entra em vigor na data da sua publicação.
Publique-se.

Luanda, aos... de de 2024

O Presidente da República,

JOÃO MANUEL GONÇALVES LOURENÇO

ESTATUTO ORGÂNICO DA UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA

CAPÍTULO I (Disposições Gerais)

ARTIGO 1.º (Definição e Natureza Jurídica)

A Unidade de Informação Financeira, abreviadamente designada por “UIF”, é uma pessoa colectiva pública dotada de autonomia administrativa e financeira, que prossegue as suas atribuições com independência operacional e autonomia técnica e funcional, livre de qualquer influência ou interferência na sua gestão.

ARTIGO 2.º (Missão)

A Unidade de Informação Financeira tem como missão actuar de forma independente e eficiente na recepção, recolha, centralização, análise e disseminação de informações relacionadas a actividades financeiras suspeitas, garantindo apoio estratégico às autoridades competentes na prevenção e combate ao branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e crimes conexos, nos termos das leis vigentes.

ARTIGO 3.º (Atribuições)

Sem prejuízo do disposto em legislação específica sobre prevenção e combate ao branqueamento de capitais, ao financiamento do terrorismo e à proliferação de armas de destruição em massa, a UIF tem as seguintes atribuições:

- a) Receber, centralizar, analisar e tratar as comunicações de operações suspeitas, comunicações de pessoas e entidades designadas e demais comunicações legalmente estabelecidas, bem como todas as informações provenientes das entidades sujeitas e das autoridades competentes;
- b) Recolher, centralizar, analisar e tratar todas as informações provenientes de outras fontes, relacionadas à prevenção e combate dos crimes subjacentes que possam gerar activos susceptíveis de serem usados para

o cometimento dos crimes de branqueamento de capitais, do financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa;

- c) Solicitar informação adicional às entidades sujeitas que efectuaram as comunicações, bem como a todas as entidades que eventualmente disponham de informação relevante;
- d) Disseminar, espontaneamente, no plano nacional, para as autoridades competentes, o resultado das análises efectuadas às comunicações recebidas, bem como qualquer outra informação relevante;
- e) Comunicar à entidade sujeita para que esta efectue a operação em caso de a Procuradoria-Geral da República se pronunciar no sentido de não confirmação da decisão de execução da suspensão;
- f) Assegurar o retorno oportuno da informação às entidades sujeitas, acerca dos resultados das comunicações por si efectuadas, nos termos da lei;
- g) Receber comunicações de congelamento de fundos e recursos económicos efectuados por entes singulares ou colectivos;
- h) Manter estatísticas actualizadas relativamente as comunicações efectuadas pelas entidades sujeitas, encaminhamento e resultados obtidos e disseminados, entre outros;
- i) Cooperar no plano nacional com as demais autoridades que prossigam funções relevantes em matéria de Prevenção e de Combate ao Branqueamento de Capitais, do Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa, nos termos previstos na Lei;
- j) Cooperar, no plano internacional, com as unidades congêneres e demais autoridades que prossigam funções relevantes sobre a matéria, nos termos previstos na Lei e nos Instrumentos de cooperação internacional aplicáveis;
- k) Exercer as demais atribuições estabelecidas por lei ou por outras disposições legais.

ARTIGO 4.º

(Sede e âmbito territorial)

A UIF tem sede em Luanda e exerce as suas actividades em todo o território nacional.

ARTIGO 5.º

(Superintendência)

1. A UIF está sujeita à superintendência do Titular do Poder Executivo, exercida pelo Titular do Departamento Ministerial responsável pelas Finanças Públicas.
2. Os membros do órgão de direcção da UIF são nomeados pelo Titular do Poder Executivo, sob proposta do órgão que exerce a sua superintendência.
3. A superintendência exercida nos termos do número anterior limita-se às seguintes competências:
 - a) Aprovar os planos estratégicos e anuais da UIF;
 - b) Acompanhar e avaliar os resultados da actividade da UIF;
 - c) Propor a nomeação dos membros do órgão de direcção da UIF;
 - d) Apreciar o orçamento anual e plurianual e os relatórios periódicos de actividades;
 - e) Aprovar os instrumentos de gestão dos recursos humanos em articulação com as entidades competentes;
 - f) Aprovar os relatórios de balanço e demonstração da origem e aplicação de fundos;
 - g) Suspender e revogar os actos dos órgãos de gestão que violem a lei.
4. A superintendência não interfere nas decisões operacionais da UIF, respeitando sua autonomia em conformidade com a Lei e demais disposições legais.

CAPÍTULO II
Organização em Geral
ARTIGO 6. °
(Estrutura Orgânica)

A UIF tem a seguinte estrutura orgânica:

1. Órgãos de Direcção
 - a) Conselho Directivo;
 - b) Director – Geral;
 - c) Conselho Fiscal.
2. Serviços Executivos:
 - a) Departamento de Inteligência e Análise Financeira;
 - b) Departamento de Risco e Conformidade;
 - c) Departamento Jurídico e Regulatório;
 - d) Departamento de Cooperação e Comunicação.
3. Serviços de Apoio Agrupados
 - a) Departamento de Apoio ao Director – Geral;
 - b) Departamento de Administração e Serviços Gerais;
 - c) Departamento de Inovação Tecnológica e Modernização de Serviços.

CAPÍTULO III
Organização em Especial

SECÇÃO I

Órgãos

ARTIGO 7. °

(Conselho Directivo)

1. O Conselho Directivo é o órgão colegial que delibera sobre os aspectos da gestão permanente da UIF.

2. O Conselho Directivo é presidido pelo Director Geral e integrado pelos Directores Gerais-Adjuntos;
3. O Conselho de Direcção tem as seguintes competências:
 - a) Elaborar, aprovar e executar os planos de actividades anuais e plurianuais;
 - b) Elaborar e aprovar os instrumentos de gestão previsional e os documentos de prestação de contas;
 - c) Elaborar e aprovar o plano estratégico e prioridades operacionais, incluindo o plano de acção da UIF, bem como avaliar o seu cumprimento;
 - d) Aprovar a organização técnica e administrativa, bem como os regulamentos internos dos Departamentos e manuais de procedimentos;
 - e) Aprovar os relatórios de actividades e os respeitantes aos planos de trabalho;
 - f) Monitorar o desempenho da UIF;
 - g) Assegurar a adopção de medidas e mecanismos de articulação entre as diferentes áreas da UIF;
 - h) Propor ajustes estratégicos e de actividades da UIF;
 - i) Propor o abate e alienação dos bens patrimoniais da UIF;
 - j) Assegurar auditorias regulares e avaliações externas para assegurar que as operações da UIF atendem aos padrões globais de integridade e eficácia;
 - k) Apreciar as demais questões submetidas para o órgão.
4. O Conselho Directivo reúne-se uma vez por mês e a título extraordinário, sempre que convocado pelo Director-Geral, que o preside.
5. As deliberações do Conselho Directivo são aprovadas por maioria e o seu Presidente tem voto de qualidade em caso de empate.

6. Em função da pertinência do assunto e da matéria a tratar, os Chefes de Departamento podem ser convidados a participar das reuniões do Conselho Directivo

ARTIGO 8.º
(Director Geral)

1. O Director Geral é o órgão singular que dirige a UIF, tendo em conta a reconhecida idoneidade, capacidade de gestão, competência técnica para função e comprovada experiência na matéria de pelo menos 10 anos.
2. O Director Geral tem as seguintes competências:
 - a) Dirigir, orientar e controlar as acções, bem como praticar todos os actos materiais e jurídicos necessários ao desempenho das atribuições da UIF e a prossecução dos fins públicos para os quais foi criada;
 - b) Assegurar o funcionamento da estrutura organizativa e operacional da UIF;
 - c) Representar a UIF em juízo e fora dele e constituir mandatários para o efeito;
 - d) Convocar e presidir as reuniões da UIF;
 - e) Garantir o cumprimento do disposto no presente estatuto e dos demais instrumentos internos da UIF;
 - f) Garantir a cooperação internacional com unidades congêneres;
 - g) Preparar os instrumentos de gestão previsional e submeter à aprovação do Conselho Directivo;
 - h) Submeter à apreciação do órgão de superintendência os instrumentos de gestão previsional, o orçamento e o relatório anual de actividades;
 - i) Assegurar a gestão técnica, administrativa, financeira e patrimonial da UIF;
 - j) Gerir o quadro de pessoal e exercer o poder disciplinar sobre o pessoal;
 - k) Emitir despachos, instruções, circulares e ordens de serviço;
 - l) Nomear os responsáveis da UIF, ouvido os restantes membros do Conselho Directivo;

- m) Solicitar peritos, para auxiliar nas actividades da UIF, sempre que necessário;
 - n) Propor a assinatura de protocolos de cooperação e troca de informações, visando fortalecer a eficácia na prevenção e no combate ao branqueamento de capitais, ao financiamento do terrorismo e à proliferação de armas de destruição em massa.
 - o) Propor e formalizar memorandos de entendimento com outras Unidades de Informação Financeira ou congêneres, visando fortalecer a eficácia na prevenção e no combate ao branqueamento de capitais, ao financiamento do terrorismo e à proliferação de armas de destruição em massa;
 - p) Emitir pareceres sobre as propostas de acordos internacionais, em matéria de prevenção e combate ao branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa, ouvindo, sempre que necessário, os demais órgãos ou entidades públicas envolvidas na matéria;
 - q) Assegurar que a UIF mantém actualizados os dados estatísticos referidos no presente estatuto e demais legislação aplicável;
 - r) Apresentar relatórios trimestrais aa superintendência, destacando as actividades realizadas, casos disseminados e sua relevância para a segurança financeira nacional;
 - s) Praticar os demais actos que lhe sejam atribuídos nos termos da lei.
3. No Exercício das suas funções o Director Geral da UIF é coadjuvado por dois Directores Gerais-Adjuntos, que exercem competências delegadas, e o substituem na sua ausência e impedimento.

ARTIGO 9. °
(Mandato)

1. O Director Geral e os Director Gerais-Adjuntos da UIF são nomeados por um mandato de 3 (três) anos, podendo ser renovado por iguais períodos.

2. No exercício do seu mandato o Director-Geral e os Directores-Gerais Adjuntos procedem à divisão de tarefas, repartindo entre si a coordenação e a gestão de áreas específicas de actividades e unidades organizacionais da UIF.
3. O Director Geral e o Directores Gerais-Adjuntos exercem o seu mandato em regime de exclusividade, não podendo exercer qualquer outra função pública ou actividade profissional ou prestação de serviço, salvo o exercício da docência ou de investigação científica.

ARTIGO 10. °

(Cessação de mandato)

1. O mandato do Director Geral e dos Directores Gerais-Adjuntos da UIF, pode cessar antes do seu termo normal por ocorrência de:
 - a) Morte;
 - b) Interdição ou inabilitação;
 - c) Incapacidade psíquica notória e permanente;
 - d) Renúncia, apresentada por escrito;
 - e) Investidura em cargo ou exercício de actividade incompatível com o exercício do mandato nos termos da Lei;
 - f) Exoneração.

ARTIGO 11.º

(Conselho Fiscal)

1. O Conselho Fiscal é o órgão independente e exclusivamente responsável por fiscalizar a legalidade, a eficiência e a racionalidade económica da gestão financeira e patrimonial da UIF, garantindo a conformidade com os princípios de boa governação e as melhores práticas internacionais, sem interferir na autonomia operacional e nas actividades do respectivo órgão.
2. O Conselho Fiscal é composto por 1 (um) Presidente e 2 (dois) Vogais, sendo um deles perito em contabilidade.
3. Os membros do Conselho Fiscal são nomeados pelo Titular do órgão de superintendência da UIF para um mandato de três (3) anos, renováveis por igual período, não podendo exceder três (3) mandatos consecutivos.

ARTIGO 12.º

(Competências)

1. O Conselho Fiscal tem as seguintes competências:
 - a) Acompanhar e controlar, com regularidade, o cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis à execução orçamental, financeira e patrimonial da UIF;
 - b) Emitir, nos prazos estabelecidos por lei, parecer sobre o orçamento e suas revisões e alterações;
 - c) Emitir parecer sobre o relatório e contas anuais da UIF;
 - d) Emitir parecer sobre a aquisição, arrendamento, alienação e oneração de bens imóveis;
 - e) Emitir parecer sobre a aceitação de doações, heranças ou legados;
 - f) Proceder à verificação regular dos fundos existentes, bem como fiscalizar a escrituração da contabilidade;
 - g) Fazer auditoria interna ou recomendar auditoria externa, traduzida na análise das contas, legalidade e regularidade financeira das despesas efectuadas;
 - h) Manter informado o Titular do órgão de superintendência da UIF sobre os resultados das suas actividades, bem como das verificações e exames a que proceda.
2. O prazo para a elaboração dos pareceres referidos no número anterior é de quinze (15) dias a contar da data de recepção dos documentos a que respeitam.
3. Para o exercício das suas competências o Conselho Fiscal deve:
 - a) Obter da Direcção as informações e esclarecimentos que se reputem necessários;
 - b) Ter livre acesso a todos os serviços e documentos da UIF, podendo requisitar a presença dos respectivos responsáveis e solicitar destes os esclarecimentos necessários.

ARTIGO 13.º

(Funcionamento)

1. O Conselho Fiscal reúne-se, ordinariamente, uma vez por trimestre e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo seu Presidente, a pedido dos Vogais ou por solicitação do Director Geral da UIF.
2. As deliberações do Conselho Fiscal são tomadas por unanimidade. Quando não seja possível obter-se a unanimidade recorre-se a votação e prevalece a deliberação que reúna 2/3 dos votos.
3. Na votação é proibida a abstenção.
4. Em cada reunião deve ser elaborada uma acta aprovada e assinada por todos os membros e que deve conter o essencial das questões tratadas.
5. O funcionamento do Conselho Fiscal rege-se por um regulamento por si aprovado.

SECÇÃO II

Serviços Executivos

ARTIGO 14.º

(Departamento de Inteligência e Análise Financeira)

1. O Departamento de Inteligência e Análise Financeira é o serviço executivo da UIF responsável pela recepção, recolha e tratamento das comunicações, compilação de estatísticas, bem como pelo estudo e identificação das tendências relativas ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa.
2. O Departamento de Inteligência e Análise Financeira tem as seguintes competências:
 - a) Receber e registar as declarações de operações suspeitas, de identificação de pessoas designadas, de transacções em numerário, de movimentos transfronteiriços, comunicações espontâneas e demais comunicações obrigatório estabelecidas por lei;

- b) Verificar a exatidão das informações contidas nas comunicações recebidas e, sempre que necessário, solicitar informações adicionais às entidades obrigadas;
- c) Efectuar o registo das comunicações recebidas em bases de dados apropriadas, garantindo a atribuição de um número de referência único para rastreamento e controle;
- d) Avaliar e classificar as informações recebidas com base em critérios de risco e urgência, seguindo processos e procedimentos estabelecidos para determinar prioridades de análise;
- e) Propor, de forma fundamentada, autorizações, suspensões ou medidas cautelares imediatas sobre operações suspeitas de branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo ou proliferação de armas de destruição em massa;
- f) Requerer, nos termos da lei, medidas de congelamento administrativo de bens e apreensão de activos relacionados a crimes de branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e outras infrações conexas;
- g) Analisar a informação recebida, transformando-a em inteligência financeira por meio de ferramentas e técnicas analíticas, identificando padrões de actividade, relacionamentos e perfis criminais relevantes;
- h) Disseminar informações e relatórios analíticos às autoridades competentes, incluindo órgãos policiais, judiciais e outras entidades legalmente habilitadas, para suporte a investigações e ações processuais;
- i) Fornecer retorno oportuno às entidades obrigadas e autoridades de supervisão, informando sobre o encaminhamento e os resultados das comunicações recebidas;
- j) Manter e actualizar bases de dados especializadas contendo informações sobre comunicações recebidas, tipologias de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, bem como tendências e padrões emergentes;

- k) Responder, de forma célere e eficiente, a pedidos de informações apresentados por agências policiais, de inteligência e outras instituições nacionais ou internacionais no âmbito de cooperação interinstitucional;
 - l) Estudar e identificar padrões criminais emergentes, bem como desenvolver tipologias específicas sobre comportamentos associados a crimes financeiros, incluindo o uso de novas tecnologias, como criptomoedas;
 - m) Realizar análises de tendências e tipologias comportamentais ligadas a crimes de branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa;
 - n) Elaborar relatórios e estudos especializados com vista a apoiar a formulação de políticas públicas e estratégias de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo;
 - o) Desenvolver e divulgar metodologias e tipologias relacionadas a crimes financeiros emergentes, ajustando-se às dinâmicas do ambiente econômico e tecnológico;
 - p) Exercer as demais competências estabelecidas por lei ou determinadas superiormente.
3. O Departamento de Inteligência e Análise Financeira é dirigido por um Chefe de Departamento, nomeado pelo Director Geral da UIF.

ARTIGO 15.º

(Departamento de Risco e Conformidade)

1. O Departamento de Risco e Conformidade é o serviço executivo da UIF responsável por assegurar a implementação e monitorização, no âmbito interno, do cumprimento das avaliações de riscos e das recomendações nacionais e internacionais relacionadas à prevenção e combate ao branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa, assegurando a identificação de riscos e a aplicação de medidas correctivas alinhadas às melhores práticas.
2. O Departamento de Risco e Conformidade tem as seguintes competências:

- a) Monitorar o cumprimento das normas de prevenção e combate ao branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa pelas entidades de supervisão e fiscalização, alinhado às directrizes nacionais e internacionais;
- b) Identificar, avaliar e monitorar os riscos nacionais de branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa, utilizando metodologias alinhadas às melhores práticas internacionais;
- c) Coordenar o processo de avaliação de riscos com autoridades nacionais, entidades sujeitas e partes relevantes, promovendo uma abordagem integrada e cooperativa;
- d) Divulgar os resultados da avaliação às autoridades competentes e entidades sujeitas, promovendo conscientização e alinhamento estratégico;
- e) Supervisionar a implementação, pelas entidades sujeitas sem regulador específico, das normas de prevenção e combate ao branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa, por meio de visitas on-site, revisões remotas e solicitações de documentos e dados pertinentes;
- f) Propor a adopção e disseminação de padrões, melhores práticas e procedimentos recomendados por organismos internacionais às entidades de supervisão, fiscalização e sujeitas;
- g) Elaborar e divulgar orientações, recomendações, instruções, formulários e guias regulamentares para as entidades de supervisão, fiscalização e sujeitas, assegurando uniformidade nos processos;
- h) Comunicar ao órgão directivo as constatações e conclusões obtidas durante o processo de monitoramento, propondo medidas correctivas e de contingência para solucionar inconformidades;
- i) Propor acções de formação e orientação destinadas às entidades sujeitas, baseadas nas constatações das actividades de

monitoramento, visando reforçar a conformidade com as normas aplicáveis;

- j) Receber, analisar e consolidar dados estatísticos das inspeções realizadas pelas entidades de supervisão e fiscalização, relativas ao branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa;
 - k) Identificar riscos emergentes e propor medidas para mitigá-los;
 - l) Desenvolver e implementar programas de educação e sensibilização para as entidades intervenientes no sistema financeiro e para a sociedade em geral, promovendo a consciencialização sobre os riscos e as responsabilidades no combate aos crimes financeiros;
 - m) Coordenar a integração de boas práticas e a harmonização de procedimentos entre entidades supervisoras e sujeitas, assegurando a aplicação efetiva das normas;
 - n) Exercer as demais competências estabelecidas por lei ou determinadas superiormente.
3. O Departamento de Risco e Conformidade é dirigido por um Chefe de Departamento, nomeado pelo Director Geral da UIF.

ARTIGO 16.º

(Departamento Jurídico e Regulatório)

1. O Departamento Jurídico e Regulatório é o serviço executivo da UIF responsável por prestar assessoria técnica em matérias jurídicas e regulatórias, apoiar os processos de designação, e assegurar o alinhamento das actividades da UIF com as normas legais e regulamentares aplicáveis, garantindo conformidade e suporte técnico especializado para o cumprimento do enquadramento jurídico vigente.
2. O Departamento Jurídico e Regulatório tem as seguintes competências:
 - a) Emitir pareceres técnicos e jurídicos sobre designações, isenções, medidas de congelamento e descongelamento de ativos, bem como outras questões legais relacionadas às atividades da UIF;

- b) Elaborar, revisar e acompanhar propostas de leis, regulamentos e normas relacionadas à prevenção e combate ao branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa, assegurando alinhamento com as melhores práticas;
- c) Prestar assessoria técnica e jurídica no controlo interno da legalidade de actos administrativos, contratos e procedimentos adoptados pela UIF, promovendo conformidade com os princípios legais e regulamentares;
- d) Representar a UIF em acções judiciais e impugnações administrativas, prestando assistência técnica e jurídica em processos em que a instituição seja parte;
- e) Assegurar a actualização contínua e a disseminação de informações sobre instrumentos jurídicos, regulamentos e legislações pertinentes ao funcionamento da UIF;
- f) Acompanhar e controlar a execução de contratos, acordos, protocolos e demais actos administrativos nos quais a UIF seja parte interessada, garantindo a conformidade legal e contratual;
- g) Compilar e disseminar a legislação e regulamentações actualizadas às entidades sujeitas e às autoridades competentes, promovendo maior clareza e alinhamento;
- h) Receber, analisar e verificar a viabilidade dos pedidos de designação, congelamento, descongelamento e isenções, assegurando conformidade com a legislação em vigor;
- i) Emitir pareceres e realizar estudos jurídicos sobre temas relacionados às funções da UIF, especialmente no cumprimento de normas de prevenção e combate ao branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa;
- j) Propor, nos termos da legislação, a aplicação de sanções às entidades sujeitas que não possuam regulador específico, assegurando uma abordagem justa e proporcional;

- k) Facilitar a implementação de diretrizes internacionais em questões legais e regulatórias, garantindo que as normas aplicadas pela UIF estejam alinhadas aos padrões globais;
 - l) Exercer as demais competências estabelecidas por lei ou determinadas superiormente.
3. O Departamento Jurídico e Regulatório é dirigido por um Chefe de Departamento, nomeado pelo Director Geral da UIF.

ARTIGO 17.º

(Departamento de Cooperação e Comunicação)

1. O Departamento de Cooperação e Comunicação é o serviço executivo da UIF responsável por promover a cooperação estratégica e intercâmbio com entidades nacionais e internacionais e assegura uma comunicação institucional eficiente, alinhada às melhores práticas.
2. O Departamento de Cooperação e Comunicação tem as seguintes competências:
 - a) Propor protocolos e memorandos de entendimento com autoridades nacionais e internacionais, assegurando a troca de informações e boas práticas em alinhamento com as recomendações internacionais e boas práticas;
 - b) Desenvolver e implementar o Plano Estratégico de Comunicação, articulando-se com os demais departamentos para assegurar a uniformidade e a coerência da comunicação institucional;
 - c) Coordenar a veiculação de campanhas, comunicados, notas de imprensa e conteúdos informativos, promovendo a boa imagem e a transparência das ações da UIF;
 - d) Elaborar e manter actualizado o manual de identidade institucional da UIF, assegurando a consistência da imagem corporativa;
 - e) Gerir os conteúdos informativos das plataformas digitais da UIF, incluindo websites e redes sociais, em articulação com o Departamento de Tecnologias de Informação;

- f) Desenvolver campanhas de sensibilização e conscientização para alertar a sociedade e entidades competentes sobre os riscos e medidas de prevenção aos crimes financeiros;
 - g) Actuar como ponto focal para a comunicação interinstitucional, facilitando o intercâmbio de informações entre a UIF e entidades parceiras nacionais e internacionais;
 - h) Acompanhar tendências globais e melhores práticas em estudos e comunicação de UIFs, ajustando as estratégias da instituição para garantir alinhamento aos padrões internacionais;
 - i) Assegurar a execução dos serviços de tradução da documentação da UIF;
 - j) Exercer as demais competências estabelecidas por lei ou determinadas superiormente.
3. O Departamento de Cooperação e Comunicação é dirigido por um Chefe de Departamento, nomeado pelo Director Geral da UIF.

SECÇÃO III

Serviços de Apoio Agrupados

ARTIGO 18.º

(Departamento de Apoio ao Director Geral)

1. O Departamento de Apoio ao Director Geral é o serviço que desenvolve a actividade nos domínios de secretariado de direcção, documentação e informação.
2. O Departamento de Apoio ao Director Geral tem as seguintes competências:
 - a) Fornecer suporte estratégico, técnico e administrativo ao Diretor-Geral no exercício de suas funções;
 - b) Garantir a gestão eficiente da agenda institucional e a organização de compromissos do Diretor-Geral.
 - c) Coordenar as actividades do secretariado e da assessoria ao Conselho Directivo;

- d) Facilitar a articulação e integração entre os departamentos da UIF, promovendo a coerência na execução das políticas institucionais;
 - e) Assegurar a divulgação e controlo da implementação das decisões e instruções do Director Geral;
 - f) Revisar e preparar documentos técnicos, relatórios e correspondências oficiais.
 - g) Exercer as demais competências definidas por lei ou superiormente determinadas.
3. O Departamento de Apoio ao Director Geral é dirigido por um Chefe de Departamento nomeado pelo Director Geral da UIF.

ARTIGO 19.º

(Departamento de Administração e Serviços Gerais)

1. O Departamento de Administração e Serviços Gerais é o serviço que tem como missão, assegurar contabilidade e finanças, a adequação e execução da Política de Gestão do Capital Humano, com base nas boas práticas de planeamento, recrutamento e retenção do capital humano, compensação, desenvolvimento e progressão na carreira.
2. O Departamento de Administração e Serviços Gerais tem as seguintes competências:
 - ~~h)~~a) Definir, executar e supervisionar os serviços de apoio protocolar;
 - ~~h)~~b) Institucionalizar procedimentos de recepção e expedição de documentos e correspondência;
 - ~~j)~~c) Zelar e garantir a higiene, limpeza, segurança física e a manutenção da UIF;
 - ~~k)~~d) Gerir os serviços de transporte;
 - ~~h)~~e) Assegurar e coordenar integralmente os serviços de apoio aos órgãos da UIF;
 - ~~m)~~f) Criar condições para a realização de programas de recepção, acolhimento e estadia de entidades que visitem o nosso País à convite da UIF;

- ~~h)~~g) Assegurar todas as acções de organização em articulação com as demais estruturas, a organização de reuniões, seminários, recepções e visitas a promover pela UIF;
- ~~h)~~h) Formular e implementar políticas de gestão e desenvolvimento do capital humano, alinhadas à missão, visão, valores e estratégia da UIF;
- ~~h)~~i) Adequar à regulamentação interna de gestão do Capital Humano à luz das disposições legais aplicáveis;
- ~~h)~~j) Manter o registo do cadastro dos trabalhadores actualizado;
- ~~h)~~k) Gerir a efectividade dos trabalhadores e processar as remunerações dos colaboradores, de acordo com o conjunto de variáveis estabelecidas para o efeito;
- ~~h)~~l) Monitorar os indicadores de custos com o pessoal, sugerindo medidas para a sua optimização;
- ~~h)~~m) Registrar nos processos individuais as medidas disciplinares aplicadas aos trabalhadores, de acordo com o estipulado pela lei;
- ~~h)~~n) Instruir os processos disciplinares superiormente orientados;
- ~~h)~~o) Definir e manter actualizado o qualificador de funções, bem como os respectivos perfis;
- ~~h)~~p) Conceber, implementar, actualizar e executar as políticas e procedimentos de recrutamento e selecção, gestão de carreiras, avaliação de desempenho, compensação, formação e capacitação dos recursos humanos;
- ~~h)~~q) Contabilizar e providenciar o pagamento de ajudas de custo e de facturas inerentes a hospedagens, viagens e outras actividades;
- ~~h)~~r) Planear, coordenar e controlar as operações de preparação e elaboração do orçamento da UIF, bem como a sua execução;
- ~~h)~~s) Proceder ao fecho mensal das contas e ao encerramento anual das contas do exercício;
- ~~aa)~~t) Elaborar os relatórios periódicos consolidados, incluindo o relatório, balanço e contas do exercício;

~~bb)~~u) Elaborar o inventário permanente.

~~ee)~~v) Analisar e controlar as despesas incorridas com a aquisição de bens e de serviços externos, acautelando os respectivos enquadramentos orçamentais e sua cabimentação;

~~dd)~~w) Promover o pagamento de facturas relativas a aquisição de bens e serviços, nacionais ou estrangeiros;

~~ee)~~x) Exercer as demais competências definidas por lei ou superiormente determinadas.

3. O Departamento de Administração e Gestão do Serviços Gerais é dirigido por um Chefe de Departamento nomeado pelo Director Geral da UIF.

ARTIGO 20.º

(Departamento de Inovação Tecnológica e Modernização de Serviços)

1. O Departamento de Inovação Tecnológica e Modernização de Serviços é o serviço responsável pela gestão e acompanhamento de toda a infraestrutura informática e tecnológica da UIF.
2. O Departamento de Inovação Tecnológica e Modernização de Serviços tem as seguintes competências:
 - a) Identificar e propor soluções tecnológicas, visando melhorar, inovar ou colmatar lacunas no exercício das funções da UIF, de acordo com as suas estratégias e objectivos.
 - b) Promover projectos de desenvolvimento tecnológico, acompanhando as fases de desenvolvimento, manutenção, testes e entrega, garantindo que os requisitos especificados são satisfeitos;
 - c) Definir os requisitos de hardware e software da infraestrutura tecnológica, de suporte às soluções aplicacionais;
 - d) Assegurar a elaboração, organização, disponibilização e manutenção da documentação técnica, de utilizador e templates necessários, para a implementação e exploração dos projectos e soluções aplicacionais;
 - e) Definir e desenvolver medidas necessárias à segurança de dados e de tecnologias de informação no âmbito de um plano de continuidade da

actividade e especificar os procedimentos e normas de salvaguarda e recuperação dos mesmos;

- f) Manter a estabilidade dos sistemas de comunicações da UIF;
 - g) Monitorar, detectar e reportar condições anormais de funcionamento das soluções informáticas;
 - h) Assegurar a instalação, configuração e gestão das infraestruturas de comunicação, redes e sistemas de suporte na UIF, assegurando a sua operacionalidade;
 - i) Prestar assistência técnica e funcional na utilização dos serviços disponibilizados aos utilizadores, incluindo a gestão das credenciais de acessos pelos utilizadores internos e externos;
 - j) Implementar soluções avançadas de análise de dados, incluindo ferramentas de aprendizado de máquina e inteligência artificial, para identificar padrões complexos de crimes financeiros.
 - k) Assegurar uma política robusta de cibersegurança, com auditorias regulares e testes de vulnerabilidade para proteger dados sensíveis.
 - l) Exercer as demais competências definidas por lei ou superiormente determinadas.
3. O Departamento de Inovação Tecnológica e Modernização de Serviços é dirigido por um Chefe de Departamento nomeado pelo Director Geral da UIF.

CAPÍTULO IV

Gestão Financeira e Patrimonial

ARTIGO 21. °

(Orçamento)

A UIF dispõe de orçamento próprio como unidade orçamental e beneficia de verbas, adequadas à prossecução das suas atribuições e objectivos estratégicos, sujeitas as regras de execução do Orçamento Geral do Estado e ao Plano Geral de Contabilidade Pública.

ARTIGO 22. °

(Receitas e Despesas)

1. As receitas da UIF são constituídas por:
 - a) Dotações orçamentais concedidas pelo Estado;
 - b) As consignações estabelecidas por Lei;
 - c) Doações ou legados que lhe sejam atribuídos legalmente;
 - d) Quaisquer outros rendimentos ou valores que por Lei, contrato ou outro título lhe sejam atribuídos, desde que, não comprometam sua independência operacional.
2. Constituem despesas da UIF:
 - a) Os encargos com o funcionamento da Instituição;
 - b) O custo da aquisição de bens e serviços, bem como os decorrentes da sua manutenção, restauro e conservação;
 - c) Os encargos de carácter administrativo e outros específicos, relacionados com o pessoal.

ARTIGO 23. °

(Património)

1. O património da UIF é constituído pela universalidade dos bens, direitos e outros valores que adquira por compra, alienação, herança ou doação no exercício das suas atribuições, de acordo com a legislação sobre a gestão do património público.
2. Alienação do património mobiliário e imobiliário da UIF está sujeito a autorização prévia do Titular do Departamento Ministerial responsável pelas Finanças Públicas.

ARTIGO 24. °

(Autonomia de Gestão)

A gestão da UIF é conduzida de forma autónoma e de responsabilidade dos respectivos órgãos competentes.

ARTIGO 25 °

(Instrumentos de Gestão)

1. A gestão da UIF é orientada pelos seguintes instrumentos:

- a) Plano de actividade anual e plurianual;
- b) Orçamento anual e plurianual;
- c) Relatório de actividade;
- d) Balanço e demonstração da origem e aplicação de fundos.

~~1.2.~~ No domínio da gestão financeira, a UIF está sujeita as seguintes regras:

- a) Elaborar orçamentos anuais que prevejam as suas receitas e despesas;
- b) Sujeitar as transferências de receitas à programação financeira do Tesouro Nacional e do Orçamento Geral do Estado;
- c) Solicitar ao Departamento Ministerial responsável pelas Finanças Públicas, as dotações inscritas no orçamento; e
- d) Repor na Conta Única do Tesouro os saldos financeiros transferidos do Orçamento Geral do Estado e não aplicados.

~~2.3.~~ Os instrumentos de gestão previsional das alíneas a) e b) do n.º 1 do presente artigo devem, após apreciação e discussão do Conselho Directivo, ser submetidos ao Órgão de Superintendência para apreciação.

ARTIGO 26.º

(Transparência e Prestação de Contas)

1. A UIF deve dispor de contabilidade organizada, nos termos do Plano Anual de Contabilidade Pública.

~~1.2.~~ Anualmente, com referência a 31 de Dezembro de cada ano, devem ser submetidas ao Órgão de Superintendência, para parecer e subsequente remessa ao Titular do Poder Executivo, até ao fim do primeiro trimestre, os balacentes trimestrais, apreciados pelo Conselho Fiscal e o Relatório e Contas de Encerramento do Exercício Financeiro, instruído com o parecer do Conselho Fiscal. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a UIF deve

remeter, trimestralmente ao Órgão de Superintendência, o relatório e contas anuais, bem como os seus relatórios de actividade e seus balancetes.

2.3. A UIF deve adoptar práticas de transparência e responsabilização, assegurando a comunicação clara de suas actividades aos órgãos de superintendência e ao público em geral, respeitando os limites legais de confidencialidade e sigilo.

CAPÍTULO V

Gestão do Pessoal e Organigrama

ARTIGO 27. °

(Regime Laboral e Pessoal)

1. O pessoal da UIF tem um vínculo de emprego sujeito ao regime do contrato individual de trabalho previsto na Lei Geral de Trabalho.
2. Não é aplicável a UIF o regime jurídico dos funcionários públicos.

ARTIGO 28. °

(Quadro de Pessoal)

O quadro de pessoal da UIF é o que consta do Anexo I ao presente Diploma, de que é parte integrante.

ARTIGO 29. °

(Remuneração)

O Estatuto Remuneratório do quadro pessoal da UIF é estabelecido por diploma próprio do Titular do órgão de superintendência, tendo em conta os padrões aplicáveis às instituições congéneres.

ARTIGO 30 °

(Organigrama)

O organigrama da UIF é o que consta do Anexo II do presente Diploma, de que é parte integrante.

Comentado [AC1]: Sujeito a análise e validação do Departamento Ministerial responsável pela matéria.

ARTIGO 31.º

(Regulamento Interno)

O Regulamento Interno da UIF é aprovado por Decreto Executivo do Titular do órgão de superintendência, e visa garantir um funcionamento harmonioso e efectivo dos seus órgãos e serviços.

CAPÍTULO VI

Disposições Finais

ARTIGO 32.º

(Alinhamento com a Estratégia Nacional)

A UIF deve actuar em estrito alinhamento com a Estratégia Nacional de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, ao Financiamento do Terrorismo e à Proliferação de Arma de Destruição em Massa, contribuindo activamente para a concretização dos seus objectivos e metas estratégicas.

ARTIGO 33.º

(Cooperação e Troca de Informação com Entidades Nacionais)

A UIF coopera com entidades nacionais, públicas e privadas, relevantes para a prevenção e combate ao branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa, promovendo a troca de informações e o alinhamento com padrões internacionais.

ARTIGO 34.º

(Cooperação e Troca de Informação com Entidades Internacionais)

A UIF cooperará sistematicamente com outras Unidades de Inteligência Financeira (UIFs) internacionais no âmbito da prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, assegurando a confidencialidade, a integridade e a segurança das informações trocadas, em conformidade com os requisitos e padrões internacionais.

ARTIGO 35.º

(Proteção de Dados)

Os dados recebidos, centralizados, analisados e disseminados pela UIF no exercício das suas competências estão sujeitos ao regime jurídico aplicável à protecção de dados.

ARTIGO 36.º

(Dever de Confidencialidade)

1. Os dados e informações obtidos pelos trabalhadores da UIF no exercício das suas funções estão sujeitos ao dever de confidencialidade, sendo os infratores disciplinar, civil e criminalmente responsabilizados em caso de violação.
2. O dever de confidencialidade aplica-se igualmente a todas as pessoas que prestem serviços, directa ou indirectamente, à UIF e que, em razão disso, tenham acesso às informações.
3. O dever de confidencialidade subsiste mesmo após a cessação da relação contratual com a UIF.

ARTIGO 37.º

(Prestação de Informações)

1. A prestação de informações pelos trabalhadores da UIF às autoridades policiais, judiciárias ou outras autoridades da administração pública, no âmbito das suas funções e da cooperação, não constitui violação do dever de confidencialidade.

ARTIGO 38.º

(Direito Aplicável)

No exercício das suas funções públicas de autoridade, aplicam-se à UIF:

- a) As normas do procedimento e da actividade administrativa, em conformidade com a legislação vigente;
- b) O regime de contratação pública, com as especificidades previstas para a aquisição e alienação de bens e serviços no âmbito das suas actividades;
- c) Outras normas e princípios gerais aplicáveis aos actos administrativos praticados pelo Estado.